



Analyse des Clauses Problématiques

Contrat : N° NL-2026-0417 – Prestation de Services Informatiques
SOLUTIONS SARL (Client) / NEXOVA TECH SARL AU (Prestataire)
2026

Parties : ATLAS DIGITAL
Date du contrat : 17 avril

Document source : contrat_test_legallink.pdf

1. Synthèse Exécutive

Score de risque global du contrat : 76 / 100 — RISQUE ÉLEVÉ

L'analyse article par article révèle **11 clauses problématiques** réparties en quatre catégories : contradictions internes (×2), asymétries entre parties, renvois cassés et lacunes. Le contrat présente un déséquilibre structurel très marqué en faveur du Client, notamment sur la responsabilité (Article 11), la résiliation (Article 14), la non-concurrence (Article 15) et la cession (Article 16). Plusieurs clauses exposent le Prestataire à des risques financiers illimités ou disproportionnés. Des corrections substantielles sont recommandées avant toute signature.

2. Tableau Récapitulatif des Clauses Problématiques

Article(s)	Sujet	Type de problème	Justification	Score /100	Niveau
Art. 8	Propriété intellectuelle – cession avant paiement	Contradiction interne	L'article stipule que les droits sont cédés « dès leur création » et « indépendamment du paiement intégral du prix », ce qui contredit l'intérêt économique du Prestataire et prive ce dernier de tout levier de rétention en cas de non-paiement, alors que l'Article 6 prévoit un paiement échelonné.	80	Critique

Article(s)	Sujet	Type de problème	Justification	Score /100	Niveau
Art. 11	Responsabilité – asymétrie radicale	Asymétrie	Le Prestataire est responsable sans limitation de montant, y compris pour les dommages indirects et la perte de chiffre d'affaires. La responsabilité du Client est, elle, limitée aux sommes perçues sur 12 mois et conditionnée à une faute lourde. Déséquilibre contractuel majeur.	90	Critique
Art. 11 / Art. 3	Responsabilité illimitée vs. obligation de moyens renforcée	Contradiction interne	L'Article 3 qualifie l'obligation du Prestataire d'« obligation de moyens renforcée » (sauf délais), ce qui implique une appréciation de la faute. L'Article 11 engage sa responsabilité « de plein droit » sans limitation, ce qui correspond à une obligation de résultat absolue. Les deux régimes sont incompatibles.	85	Critique
Art. 7	Pénalités de retard – absence de plafond	Lacune	Les pénalités sont fixées à 1 % du montant total du contrat (soit 8 400 MAD/jour) sans aucun plafond. Sur un retard de 30 jours ouvrés, elles atteindraient 252 000 MAD, soit 30 % du contrat. L'absence de plafond est abusive et potentiellement contraire à l'équité contractuelle.	88	Critique
Art. 6 / Art. 7	Pénalités de retard (Prestataire) vs. absence de pénalités pour retard de paiement symétrique	Asymétrie	L'Article 7 prévoit des pénalités lourdes pour tout retard du Prestataire. L'Article 6 prévoit des intérêts de retard pour le Client, mais aucune pénalité forfaitaire équivalente ni droit de suspension symétrique n'est accordé au Prestataire dans les mêmes conditions. Le droit de suspension (Art. 6) n'est activable qu'après 15 jours, sans pénalité journalière comparable.	65	Élevé

Article(s)	Sujet	Type de problème	Justification	Score /100	Niveau
Art. 14	Résiliation sans motif – indemnité nulle	Asymétrie	Le Client peut résilier à tout moment avec 7 jours de préavis, sans indemnité, y compris pour les prestations engagées et non facturées. Cette clause est unilatérale et prive le Prestataire de toute compensation pour les travaux réalisés, créant un risque financier majeur.	85	Critique
Art. 15	Non-concurrence – portée excessive et unilatérale	Asymétrie	La clause de non-concurrence de 24 mois sur l'ensemble du territoire marocain ne s'applique qu'au Prestataire. Aucune obligation symétrique n'est imposée au Client. La portée géographique et temporelle, combinée à l'absence de contrepartie financière, rend cette clause potentiellement disproportionnée.	75	Élevé
Art. 16	Cession du contrat – asymétrie totale	Asymétrie	Le Prestataire ne peut céder ni sous-traiter sans accord écrit préalable du Client. Le Client peut librement céder à toute société de son groupe sans accord du Prestataire. Cette asymétrie est particulièrement problématique dans un contrat intuitu personae, car elle ignore l'identité du cessionnaire pour le Prestataire.	70	Élevé
Art. 10	Protection des données – accord séparé non annexé	Lacune	L'article renvoie à un « accord de traitement des données séparé » à conclure dans les 30 jours. Cet accord n'est pas annexé au contrat et aucune sanction n'est prévue en cas de non-conclusion dans le délai imparti. Le contrat est donc incomplet sur un point réglementaire essentiel (loi n° 09-08).	65	Élevé

Article(s)	Sujet	Type de problème	Justification	Score /100	Niveau
Art. 1 / Art. 3	Renvoi à l'Annexe 1 (Cahier des charges) - existence non vérifiable	Renvoi cassé	L'Article 1 renvoie à une « Annexe 1 (Cahier des charges) » et l'Article 3 renvoie à une « Annexe 2 (calendrier) ». Ces deux annexes sont déclarées parties intégrantes du contrat mais ne figurent pas dans le document fourni. Si elles sont absentes à la signature, les obligations essentielles (spécifications, jalons) sont indéterminées.	70	Élevé
Art. 12	Assurance - obligation unilatérale et non quantifiée	Asymétrie / Lacune	Seul le Prestataire est tenu de souscrire une assurance RC professionnelle. Aucune obligation d'assurance n'est imposée au Client. De plus, le montant minimal de couverture n'est pas précisé, rendant la clause difficilement opposable.	55	Modéré

3. Analyse Détaillée et Recommandations de Correction

Article 11 - Responsabilité : asymétrie radicale Score : 90/100

Asymétrie

Problème identifié : Le Prestataire est responsable sans plafond, y compris pour les dommages indirects (perte de CA, préjudice d'image, perte de données). La responsabilité du Client est, à l'inverse, limitée aux sommes perçues sur 12 mois et subordonnée à la preuve d'une faute lourde. Ce déséquilibre est l'un des plus graves du contrat.

Correction recommandée :

- Plafonner la responsabilité du Prestataire au montant total des sommes effectivement perçues au titre du contrat (ou des 12 derniers mois, par symétrie avec le plafond du Client).
- Exclure expressément les dommages indirects pour les deux parties (perte de CA, préjudice d'image, perte de données), sauf en cas de faute intentionnelle ou dolosive.
- Aligner le régime de faute : si le Client n'est responsable qu'en cas de faute lourde, le Prestataire devrait bénéficier d'un régime similaire, ou à tout le moins d'un plafond financier.
- Exemple de rédaction : « La responsabilité de chacune des Parties est limitée au montant total des sommes versées ou dues au titre du présent Contrat au cours des douze (12) derniers mois. Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable des dommages indirects, incluant la perte de chiffre d'affaires, la perte de données ou le préjudice d'image, sauf en cas de faute intentionnelle ou dolosive dûment établie. »

Article 7 - Pénalités de retard sans plafond **Score : 88/100**

Lacune

Problème identifié : Les pénalités de 1 % par jour ouvré de retard, sans plafond, peuvent dépasser le montant total du contrat en quelques semaines. À titre d'illustration, 30 jours ouvrés de retard génèrent 252 000 MAD de pénalités, soit 30 % du forfait global.

Correction recommandée :

- Introduire un plafond global des pénalités, généralement fixé entre 5 % et 15 % du montant total du contrat (soit entre 42 000 et 126 000 MAD).
- Prévoir que les pénalités constituent la réparation forfaitaire et exclusive du préjudice lié au retard (clause limitative), sauf faute intentionnelle.
- Envisager un taux dégressif (ex. : 0,5 % par jour les 10 premiers jours, puis 0,25 %).
- Exemple de rédaction : « Les pénalités de retard sont plafonnées à dix pour cent (10 %) du montant total du Contrat, soit 84 000 MAD HT. Au-delà de ce plafond, le Client pourra résilier le Contrat conformément à l'Article 14. »

Articles 3 & 11 - Contradiction : obligation de moyens vs. responsabilité de plein droit **Score : 85/100**

Contradiction interne

Problème identifié : L'Article 3 qualifie l'obligation du Prestataire d'« obligation de moyens renforcée » (sauf pour les délais), ce qui suppose que sa responsabilité ne peut être engagée que sur preuve d'une insuffisance de diligence. L'Article 11 engage sa responsabilité « de plein droit », ce qui correspond à une obligation de résultat absolue. Ces deux régimes sont juridiquement incompatibles.

Correction recommandée :

- Harmoniser les deux articles en choisissant un régime unique et cohérent.
- Option A (favorable au Prestataire) : supprimer la mention « de plein droit » à l'Article 11 et préciser que la responsabilité est engagée en cas de manquement à l'obligation de moyens renforcée.
- Option B (équilibrée) : maintenir l'obligation de résultat pour les livrables définis à l'Annexe 1 et l'obligation de moyens renforcée pour les autres prestations, en le précisant explicitement dans les deux articles.

Article 14 - Résiliation sans motif sans indemnité **Score : 85/100**

Asymétrie

Problème identifié : Le Client peut résilier à tout moment avec 7 jours de préavis, sans indemnité, y compris pour les prestations engagées et non encore facturées. Cette clause est unilatérale et expose le Prestataire à une perte sèche sur les travaux en cours.

Correction recommandée :

- Allonger le préavis de résiliation à 30 ou 60 jours pour permettre au Prestataire de réorganiser ses ressources.
- Prévoir une indemnité de résiliation couvrant a minima : (i) les prestations réalisées et non encore facturées, valorisées au prorata du forfait ; (ii) les frais engagés et non récupérables (licences, sous-traitants) ; (iii) une indemnité forfaitaire de rupture anticipée (ex. : 10 à 20 % du solde restant dû).
- Exemple de rédaction : « En cas de résiliation sans motif par le Client, celui-ci s'engage à régler au Prestataire : (i) le montant des prestations réalisées à la date d'effet de la résiliation, calculé au prorata du calendrier prévu à l'Annexe 2 ; (ii) une indemnité forfaitaire égale à quinze pour cent (15 %) du solde du prix restant dû. »

Article 8 - Cession de PI avant paiement intégral **Score : 80/100**

Contradiction interne

Problème identifié : La cession des droits de propriété intellectuelle est effective « dès la création » et « indépendamment du paiement intégral du prix ». Cette disposition prive le Prestataire de son principal levier en cas de non-paiement, alors que le paiement est échelonné sur plusieurs jalons (Article 6).

Correction recommandée :

- Conditionner le transfert définitif de la propriété intellectuelle au paiement intégral du prix, ou à tout le moins au paiement de chaque tranche correspondant au livrable concerné.
- Prévoir une licence d'utilisation provisoire au profit du Client pendant la période de paiement, qui se transforme en cession définitive à réception du paiement complet.
- Exemple de rédaction : « La cession des droits de propriété intellectuelle sur chaque livrable prendra effet à la date du paiement intégral de la tranche correspondante prévue à l'Article 6. Dans l'intervalle, le Client bénéficie d'une licence d'utilisation non exclusive et non cessible, limitée aux besoins internes de la Plateforme. »

Article 15 - Non-concurrence unilatérale et excessive Score : 75/100

Asymétrie

Problème identifié : La clause de non-concurrence de 24 mois sur l'ensemble du territoire marocain ne s'applique qu'au Prestataire, sans contrepartie financière et sans limitation sectorielle précise. Elle est susceptible d'être jugée disproportionnée et potentiellement nulle.

Correction recommandée :

- Réduire la durée à 12 mois post-contrat, conformément aux pratiques usuelles.
- Limiter le périmètre géographique à la zone d'activité effective du Client (ex. : Casablanca et sa région).
- Définir précisément les « entreprises concurrentes » visées (secteur d'activité, taille, etc.).
- Prévoir une contrepartie financière mensuelle pendant la durée de la clause post-contractuelle.
- Envisager une clause de non-sollicitation réciproque (le Client ne débauche pas les équipes du Prestataire).

Article 16 - Cession du contrat : asymétrie totale Score : 70/100

Asymétrie

Problème identifié : Le Prestataire ne peut céder ni sous-traiter sans accord préalable du Client. Le Client peut librement céder à toute société de son groupe. Dans un contrat intuitu personae, l'identité du cessionnaire est pourtant déterminante pour les deux parties.

Correction recommandée :

- Soumettre la cession par le Client à une notification préalable au Prestataire, avec un droit d'opposition motivé dans un délai de 15 jours.
- Préciser que la cession à une société du groupe ne libère pas le Client cédant de sa responsabilité solidaire.
- Autoriser le Prestataire à sous-traiter à des prestataires identifiés en Annexe, sans accord préalable systématique.

Articles 1 & 3 - Renvois aux Annexes 1 et 2 absentes Score : 70/100

Renvoi cassé

Problème identifié : L'Article 1 renvoie à l'Annexe 1 (Cahier des charges) et l'Article 3 à l'Annexe 2 (calendrier prévisionnel). Ces annexes sont déclarées parties intégrantes du contrat mais sont absentes du document. Sans elles, les spécifications techniques et les jalons de livraison sont indéterminés, rendant les Articles 5 et 7 inapplicables.

Correction recommandée :

- Joindre impérativement les Annexes 1 et 2 au contrat avant signature, paraphées par les deux parties.
- Ajouter une clause de condition suspensive : le contrat ne prend effet qu'à la date de signature des deux annexes.
- En cas d'impossibilité de finaliser les annexes avant signature, prévoir un délai contractuel maximal (ex. : 15 jours) pour leur établissement, avec résolution automatique du contrat à défaut.

Article 10 - Accord de traitement des données non annexé

Score : 65/100

Lacune

Problème identifié : L'article renvoie à un accord de traitement des données à conclure dans les 30 jours, sans prévoir de sanction en cas de non-conclusion. Le contrat est donc incomplet sur un point réglementaire essentiel au regard de la loi n° 09-08.

Correction recommandée :

- Annexer directement un accord de traitement des données (DPA) au contrat, signé simultanément.
- Si l'annexion immédiate est impossible, prévoir une sanction explicite en cas de non-conclusion dans le délai (ex. : droit de résiliation du Prestataire, suspension des traitements de données).
- Inclure dans l'article les mentions minimales requises par la loi n° 09-08 : nature des données traitées, finalités, durée de conservation, mesures de sécurité.

Articles 6 & 7 - Asymétrie des sanctions pour retard

Score : 65/100

Asymétrie

Problème identifié : Le retard du Prestataire déclenche des pénalités journalières lourdes (Art. 7). Le retard de paiement du Client génère des intérêts à 2 %/mois et une indemnité de 10 % (Art. 6), mais aucune pénalité journalière équivalente ni droit de suspension immédiat comparable.

Correction recommandée :

- Introduire un mécanisme symétrique : en cas de retard de paiement, le Prestataire bénéficie d'un droit de suspension immédiat (sans délai de 15 jours) et d'une pénalité journalière équivalente.
- Ou, alternativement, réduire les pénalités de l'Article 7 à un niveau comparable aux sanctions de l'Article 6 (ex. : 0,1 % par jour, plafonné à 10 %).

Article 12 - Assurance unilatérale et non quantifiée

Score : 55/100

Asymétrie / Lacune

Problème identifié : Seul le Prestataire est tenu de souscrire une assurance RC professionnelle, sans montant minimal de couverture précisé. Le Client n'est soumis à aucune obligation d'assurance.

Correction recommandée :

- Préciser le montant minimal de couverture (ex. : 1 000 000 MAD par sinistre et par année).
- Exiger la production d'une attestation d'assurance à la signature du contrat, puis annuellement.
- Envisager d'imposer une obligation d'assurance symétrique au Client pour les risques liés à l'utilisation de la Plateforme.

Note Technique - Calcul du Score de Risque Global

Conformément à la méthode de pondération appliquée (poids ×2 pour les contradictions internes, poids ×1 pour les asymétries, renvois cassés et lacunes) :

Article(s)	Type	Score	Poids	Score × Poids
Art. 8	Contradiction interne	80	2	160

Article(s)	Type	Score	Poids	Score × Poids
Art. 11	Asymétrie	90	1	90
Art. 11 / Art. 3	Contradiction interne	85	2	170
Art. 7	Lacune	88	1	88
Art. 6 / Art. 7	Asymétrie	65	1	65
Art. 14	Asymétrie	85	1	85
Art. 15	Asymétrie	75	1	75
Art. 16	Asymétrie	70	1	70
Art. 10	Lacune	65	1	65
Art. 1 / Art. 3	Renvoi cassé	70	1	70
Art. 12	Asymétrie / Lacune	55	1	55
TOTAUX			13	993

Formule : Score global = $\Sigma(\text{Score} \times \text{Poids}) / \Sigma \text{Poids} = 993 / 13 = \mathbf{76,38 \rightarrow \text{arrondi à } 76 / 100}$

Score global affiché : 76 / 100 — RISQUE ÉLEVÉ

Ce score est identique à celui figurant en section 1 (Synthèse Exécutive). Toute divergence entre les deux serait une erreur de génération.

Sources : contrat_test_legallink.pdf, pages 1 à 5 — Contrat N° NL-2026-0417, ATLAS DIGITAL SOLUTIONS SARL / NEXOVA TECH SARL AU, signé à Casablanca le 17 avril 2026.